

국립공원공단 상임감사

주의3, 통보

제 목	공사 준공 후 하자점검 및 기록 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△, △△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국립공원공단(이하 “공단”이라 한다)은 국립공원에서 발주한 공사가 완료되면, 공사 중 과실 등으로 인하여 발생하는 문제에 대비하여 하자담보책임기간을 정하고 그 기간동안 하자발생 여부를 정기점검하여 하자의 초기적 현상 발견 시 즉각적인 대응을 할 수 있도록 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 『공사업무집행규칙』 제45조(하자보수 점검 및 조치) 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적

(반기별)으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다. 이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다. 다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다.

따라서 하자점검자로 임명받은 자는 맡은 바 시설물의 하자담보책임기간 동안 연 2회 이상 하자점검을 실시하고 그 결과를 관리기관장에게 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△의 2021. 2. 27.부터 감사일 현재(2024. 2. 23.)까지 공사 준공 후 하자담보책임기간 중 시행하여야 하는 하자점검 대상 14건에 대하여 [표 1]과 같이 하자 점검 시행하여야 함에도 총 14회를 미이행하며 공사업무 처리를 소홀히 한 사실을 확인하였다.

[표 1] △△△△△△△△ 하자점검 대상 현황

구분	준공 연도	건 명	사업비 (천원)	하자담보 책임기간	하자점검 실적		
					점검횟수 ('21~'23)	이행	미이행
1	2018	△ △ △	△	△	6회	4회	2회
2	2018	△ △ △	△	△	2회	2회	-
3	2018	△ △ △	△	△	2회	2회	-
4	2018	△ △ △	△	△	2회	2회	-
5	2018	△ △ △	△	△	2회	2회	-
6	2019	△ △ △	△	△	3회	2회	1회
7	2019	△ △ △	△	△	3회	2회	1회
8	2021	△ △ △	△	△	6회	3회	3회
9	2021	△ △ △	△	△	5회	3회	2회
10	2021	△ △ △	△	△	5회	4회	1회
11	2021	△ △ △	△	△	6회	5회	1회
12	2021	△ △ △	△	△	6회	4회	2회
13	2023	△ △ △	△	△	2회	1회	1회
14	2023	△ △ △	△	△	1회	1회	-

자료: △△△ 제출자료 재구성

또한, △△△△△△△△에서 시행한 하자보수관리부와 직원 업무일지를 확인한 결과, [표 2]와 같이 총 2명(△△△ 4회, △△△ 2회)의 업무일지에 기록된 일자가 하자보수관리부 점검 일자와 불일치하는 사실도 확인하였다.

[표 2] △△△△△△△△ 하자점검 소홀 현황

구분	준공연도	건 명	사업비 (천원)	하자담보 책임기간	점검일	점검자
1	2019	△	△	△	2021.9.14	△
2	2019	△	△	△	2021.10.13	△
3	2021	△	△	△	2021.7.12.	△
4	2021	△	△	△	2021.7.12.	△
5	2023	△	△	△	2023.4.7.	△
6	2023	△	△	△	2023.12.28	△

자료: △△△ 제출자료 재구성

※ 동 지적사항은 2021년 △△△△△△△△ 종합감사 동일 지적사항 건입니다.

관련부서 의견

△△△△△△△△은 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△장)에게 하자점검 미이행 및 공사업무 처리를 소홀히 한 △△직 △급 △△△, △△직 △급 △△△, △△직 △급 △△△에 대하여 신분상 주의 조치를 요구합니다.(주의3)

이사장(△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)